

[1] [징계(파면)] 사항

1. 제 목 : 임직원 행동강령 등 위반
2. 조치부서 : ♠♠♠♠처
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ▼▼▼▼부 부장 ◁◁급 ◇◇◇◇ (징계(파면))
4. 내 용 :

위 관련자는 1990. 10. 22. 입사하여 2013. 2. 1.부터 2014. 1. 12.까지 ◎◎직할 사업단 ▼▼▼▼부(2013. 7. 26.부터 ●●●●지역본부 ◎◎사업단으로 직제변경) 부장, 2014. 1. 13.부터 2017. 9. 18.까지 ○○지역본부 ▼▼▼▼1부 부장으로 재직하면서 관할 지역의 주택건설사업 관련 업무를 총괄 담당하였고, 2017. 9. 19. 부터 현재까지 직위해제 중에 있다.

「취업규칙」 제7조(증여·향응·금전차용금지)에 따르면 직원은 직접·간접을 불문하고 어떠한 명목으로든지 공사와 이해가 수반되는 제반계약을 체결하는 사람, 공사의 공사도급 등 거래를 하고 있는 사람으로부터 증여 또는 향응을 받거나 금전을 차용하지 못하도록 규정하고 있으며,

「한국토지주택공사 임직원 행동강령」 제18조(금품등을 받는 행위의 제한) 제1항에 따르면 임직원이 직무관련자로부터 금전, 부동산, 선물 또는 향응 등을 받는 것을 금지하고 있다.

그런데 위 관련자에 대한 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률(뇌물)」 위반

형사사건¹⁾(이하 ‘형사사건’이라고 한다) 1심 판결문에 따르면, 관련자는 공사에서 시행하는 공동주택 건설현장의 가설식당(이하 ‘건설현장식당’이라고 한다) 운영권을 취득할 수 있도록 도와주고 그 운영과 관련하여 편의를 봐주는 명목으로 2014. 5. 25. 건설현장식당 브로커인 ◆◆◆로부터 현금 300만 원을 계좌입금 방식으로 수수²⁾한 것을 포함하여 2013. 6. 24.부터 2016. 12. 7.까지 총 53회에 걸쳐 37,923,650원 상당의 금품 또는 향응을 수수하였다.

「LH 전문시방서」에 따르면 가설식당을 사업부지 내에 설치할 경우 수급업체는 관련 법규 및 근로자 복지시설물 설치기준 등에 따라 적법하게 설치조건을 갖추어 영업신고 등을 하고 공사의 사후 승인을 득하도록 하고 있으며, 관련자는 소속 지역본부 관할의 주택건설사업 관련 업무를 총괄하는 자이다.

따라서 관련자는 건설현장식당의 운영과정에서 실질적인 영향력을 행사할 수 있으며, 금품·향응 공여자인 ◆◆◆는 관련자의 직무상 권한의 행사 또는 불행사로 금전적인 이해관계에 영향을 받는 자이므로 「취업규칙」 제7조와 「한국토지주택공사 임직원 행동강령」 제2조제1호의 직무관련자에 해당된다.

관련자의 위와 같은 금품·향응 수수 행위는 「한국토지주택공사 임직원 행동강령」 제18조 등에 위배된 것으로 청렴의무를 위반하였으므로 「인사규정」 제48조 제1호의 징계사유에 해당한다.

5. 조치할 사항

1) □□지방법원 0000고합000

2) 관련자는 당초 ◆◆◆와의 친분관계에 따라 일시 차용하였다가 이후 현금으로 전액 상환하였다고 주장하였으나, 형사사건 판결문에 따르면 재판과정에서 금품수수 범행사실을 모두 자백한 것으로 확인됨.

♠♠♠♠처장은

청렴의무를 위반한 ◁▷급 ◇◇◇에 대해 「인사규정」 제50조 제1항에 따라 ‘징계(파면)’ 조치하시기 바랍니다(징계(파면)).